UPPCS Polity Notes: सर्वोच्च न्यायालय | Supreme Court of India

Bilingual Notes — हिंदी + English | Prelims-focused | Constitutional Articles, landmark cases and MCQs

1. सर्वोच्च न्यायालय का परिचय | Introduction

हिंदी: सर्वोच्च न्यायालय भारत की न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय है। यह संविधान का संरक्षक, मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक विवादों का निर्णायक है।

English: The Supreme Court of India is the highest judicial authority in the country. It acts as the guardian of the Constitution, protects Fundamental Rights, and adjudicates constitutional disputes between the Union and the States.

- संवैधानिक आधार | Constitutional basis: अनुच्छेद 124–147 | Articles 124–147
- स्थापना | Established: 28 जनवरी 1950 | 28 January 1950
- मुख्य प्रावधान | Key provision: Article 124 — Establishment and constitution of the Supreme Court.
- महत्त्वपूर्ण तथ्य | Important fact: भारत में एकीकृत न्यायपालिका है — Supreme Court, High Courts और subordinate courts एक ही न्यायिक व्यवस्था का हिस्सा हैं।

2. सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार | Jurisdiction

क्षेत्राधिकार का अर्थ है वे मामले जिनकी सुनवाई करने की शक्ति न्यायालय को प्राप्त है।

Jurisdiction means the legal authority of a court to hear and decide particular cases.

A. क्षेत्राधिकार के प्रकार | Types of Jurisdiction

1. मूल क्षेत्राधिकार | Original Jurisdiction

Article 131

- हिंदी: केंद्र और एक या अधिक राज्यों के बीच तथा दो या अधिक राज्यों के बीच कुछ संवैधानिक/कानूनी विवादों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय करता है।
- English: The Court directly hears specified disputes between the Union and States, or between two or more States, involving legal rights.
- UPPCS fact: Article 131 jurisdiction is exclusive for the disputes covered by it.

2. मौलिक अधिकारों का क्षेत्राधिकार | Fundamental Rights Jurisdiction

Article 32

- हिंदी: मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है।

- English: A person may directly approach the Supreme Court for the enforcement of Fundamental Rights.

3. अपीलीय क्षेत्राधिकार | Appellate Jurisdiction

Articles 132–136

- हिंदी: सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों के कुछ निर्णयों के विरुद्ध संवैधानिक, दीवानी और आपराधिक अपीलों की सुनवाई करता है।
- English: The Court hears specified constitutional, civil and criminal appeals against High Court decisions.
- Article 136: Special Leave Petition (SLP) — विशेष अनुमति याचिका; यह व्यापक विवेकाधीन शक्ति है।

4. परामर्शी क्षेत्राधिकार | Advisory Jurisdiction

Article 143

- हिंदी: राष्ट्रपति किसी महत्त्वपूर्ण विधिक या तथ्यात्मक प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से राय माँग सकते हैं।
- English: The President may seek the Supreme Court's opinion on a question of law or fact of public importance.
- Exam fact: Advisory opinion is generally not binding on the President in the same way as a judicial decree.

5. पुनर्विलोकन | Review Jurisdiction

Article 137

- हिंदी: सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय या आदेश की समीक्षा कर सकता है।
- English: The Supreme Court may review its own judgments or orders, subject to applicable rules.

6. अभिलेख न्यायालय | Court of Record

Article 129

- हिंदी: सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है और उसे अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है।
- English: The Supreme Court is a Court of Record and can punish for contempt of itself.

ये क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर भी वर्णित हैं।



India
+1

3. न्यायिक समीक्षा | Judicial Review

हिंदी में अर्थ: न्यायिक समीक्षा वह शक्ति है जिसके द्वारा न्यायालय जाँच करता है कि विधायिका द्वारा बनाया गया कानून या कार्यपालिका का कोई निर्णय संविधान के अनुरूप है या नहीं।

English definition: Judicial review is the power of courts to examine whether legislation or executive action is consistent with the Constitution.

मुख्य विशेषताएँ | **Key features**

- असंवैधानिक कानून को न्यायालय अमान्य घोषित कर सकता है।
- Courts may invalidate laws that violate the Constitution.
- यह संविधान की सर्वोच्चता और मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है।
- It protects constitutional supremacy and Fundamental Rights.
- न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल संरचना (Basic Structure) का हिस्सा है।

प्रमुख निर्णय | **Landmark judgments**

मामला / **Case**	महत्त्व / **Significance**
Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973)	Basic Structure Doctrine स्थापित हुआ।
Minerva Mills v. Union of India (1980)	सीमित संशोधन शक्ति और न्यायिक समीक्षा के महत्त्व की पुष्टि।
L. Chandra Kumar v. Union of India (1997)	न्यायिक समीक्षा को संविधान की मूल संरचना का हिस्सा माना गया।

UPPCS याद रखें: संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसकी मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती।

Remember: Parliament may amend the Constitution, but it cannot destroy its Basic Structure.

4. रिट | Writs

अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 रिट से संबंधित सबसे महत्त्वपूर्ण प्रावधान हैं।

- Article 32: Supreme Court — मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए।
- Article 226: High Courts — मौलिक अधिकारों के साथ-साथ अन्य कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन के लिए भी।

पाँच प्रकार की रिट | **Five types of writs**

1. बंदी प्रत्यक्षीकरण — Habeas Corpus

- हिंदी: किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत से मुक्त कराने के लिए।
- English: To secure release from unlawful detention.
- Trick: Illegal detention → Habeas Corpus.

2. परमादेश — Mandamus

- हिंदी: किसी सार्वजनिक प्राधिकारी को उसका कानूनी कर्तव्य पूरा करने का आदेश।
- English: Commands a public authority to perform a legal duty.
- Trick: Duty not performed → Mandamus.

3. प्रतिषेध — Prohibition

- हिंदी: अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण को अधिकार क्षेत्र से बाहर की कार्यवाही जारी रखने से रोकना।
- English: Prevents a lower court or tribunal from proceeding beyond its jurisdiction.
- Trick: Stop proceedings before completion → Prohibition.

4. उत्प्रेषण — Certiorari

- हिंदी: अधिकार क्षेत्र की त्रुटि या अन्य मान्य कानूनी आधारों पर अधीनस्थ न्यायालय/अधिकरण के आदेश को रद्द करना।
- English: Quashes an order of a lower court or tribunal on recognised legal grounds.
- Trick: Quash an order → Certiorari.

5. अधिकार-पृच्छा — Quo Warranto

- हिंदी: जाँच करना कि कोई व्यक्ति सार्वजनिक पद किस कानूनी अधिकार से धारण कर रहा है।
- English: Challenges the legal authority by which a person holds a public office.
- Trick: Authority to hold public office → Quo Warranto.

सबसे महत्त्वपूर्ण अंतर | **Most important distinction**

रिट	सामान्य उद्देश्य
Prohibition	कार्यवाही को आगे बढ़ने से रोकना — before the decision/order
Certiorari	आदेश को रद्द करना — quashing an order

यह परीक्षा के लिए एक उपयोगी सामान्य अंतर है; दोनों रिटों का वास्तविक प्रयोग मामले और कानूनी आधार पर निर्भर करता है।

5. न्यायाधीशों की नियुक्ति | Appointment of Judges

A. नियुक्ति की प्रक्रिया | Appointment process

संवैधानिक आधार: Article 124

- हिंदी: सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

- English: Judges of the Supreme Court are formally appointed by the President of India.

भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए वर्तमान व्यवस्था को Collegium System (कॉलेजियम प्रणाली) कहा जाता है। यह व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों से विकसित हुई है।



India
+1

कॉलेजियम प्रणाली | Collegium System

- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और चार वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं।
- For Supreme Court appointments, the collegium consists of the Chief Justice of India and the four senior-most Supreme Court judges.
- कॉलेजियम की सिफारिश के बाद नियुक्ति की औपचारिक प्रक्रिया राष्ट्रपति के माध्यम से पूरी होती है।
- The formal appointment is made by the President following the prescribed recommendation process.

B. योग्यता | Qualifications

Article 124(3) के अनुसार, व्यक्ति को:

1. भारत का नागरिक होना चाहिए — Must be a citizen of India.
2. कम-से-कम पाँच वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो; या कम-से-कम दस वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो; या राष्ट्रपति की राय में विशिष्ट विधिवेत्ता (distinguished jurist) होना चाहिए।
3. Have been a High Court judge for at least five years, or an advocate of a High Court for at least ten years, or be a distinguished jurist in the President's opinion.

C. कार्यकाल और सेवानिवृत्ति | Tenure and retirement

विषय / **Topic**	प्रावधान / **Provision**
सेवानिवृत्ति की आयु	65 वर्ष / 65 years
कार्यकाल	65 वर्ष की आयु तक, यदि पहले इस्तीफा या हटाया न जाए / Until age 65, unless earlier resignation or removal

इस्तीफा	राष्ट्रपति को लिखित पत्र देकर / By writing to the President
हटाने की प्रक्रिया	संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा / By the President after the prescribed parliamentary process

D. न्यायाधीश को हटाना | Removal of a Judge

हिंदी: न्यायाधीश को केवल सिद्ध कदाचार (proved misbehaviour) या अक्षमता (incapacity) के आधार पर निर्धारित संवैधानिक प्रक्रिया से हटाया जा सकता है।

English: A judge may be removed only on the grounds of proved misbehaviour or incapacity, through the constitutionally prescribed process.

दोनों सदनों में आवश्यक विशेष बहुमत चाहिए: सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत।

Each House must pass the motion by a majority of its total membership and by at least two-thirds of members present and voting.

UPPCS trap: न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया को सामान्यतः impeachment कहा जाता है, लेकिन संविधान के Article 124(4) में प्रयुक्त शब्दावली है—removal.

6. महत्त्वपूर्ण संवैधानिक अनुच्छेद | Important Constitutional Articles

अनुच्छेद / **Article**	विषय / **Subject**
124	सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, न्यायाधीशों की नियुक्ति और हटाना / Establishment, appointment and removal
129	अभिलेख न्यायालय / Court of Record
130	सर्वोच्च न्यायालय का स्थान / Seat of the Supreme Court
131	मूल क्षेत्राधिकार / Original jurisdiction

132–134	अपीलीय क्षेत्राधिकार / Appellate jurisdiction
136	विशेष अनुमति याचिका / Special Leave Petition
137	निर्णय की समीक्षा / Review of judgments
141	सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी / Law declared by the Supreme Court binding on all courts
142	पूर्ण न्याय करने की शक्ति / Power to do complete justice
143	राष्ट्रपति का परामर्श / Advisory jurisdiction
32	मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु रिट / Writs for enforcement of Fundamental Rights

7. त्वरित पुनरावृत्ति | **Quick Revision**

Article 32 vs Article 226

Supreme Court: Fundamental Rights के प्रवर्तन के लिए। High Court: Fundamental Rights और अन्य कानूनी अधिकारों के लिए।

Judicial Review

संविधान की मूल संरचना का हिस्सा — Basic Structure Doctrine.

Appointment

राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं; कॉलेजियम प्रणाली सिफारिश प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

Retirement age

Supreme Court judge — 65 years; High Court judge — 62 years.

Article 141

Supreme Court द्वारा घोषित कानून भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है।

8. UPPCS Prelims Practice MCQs

1. सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?

A. Article 124
B. Article 131
C. Article 136
D. Article 143

Correct!

Article 131 केंद्र और राज्यों के बीच निर्दिष्ट विवादों के मूल क्षेत्राधिकार से संबंधित है।

2. मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है?

A. Article 19
B. Article 21
C. Article 32
D. Article 226

Correct!

Article 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है।

3. अवैध हिरासत से मुक्ति के लिए कौन-सी रिट जारी की जाती है?

A. Mandamus
B. Certiorari
C. Prohibition
D. Habeas Corpus

Correct!

Habeas Corpus का उद्देश्य अवैध हिरासत को चुनौती देना है।

4. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है?

A. 60 वर्ष
B. 62 वर्ष
C. 65 वर्ष
D. 68 वर्ष

Correct!

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं।

5. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून को बाध्यकारी कौन-सा अनुच्छेद बनाता है?

A. Article 137
B. Article 141

C. Article 142
D. Article 143

Correct!

Article 141 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है।

6. न्यायिक समीक्षा किसका हिस्सा मानी जाती है?

A. केवल नीति-निर्देशक तत्व
B. मूल संरचना
C. केवल प्रस्तावना
D. मूल कर्तव्य

Correct!

न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है।

Score: 6/6

Reset quiz

Official study source: Supreme Court of India — Jurisdiction and Constitution of India — Legislative Department.

These notes cover the main concepts and frequently tested facts for UPPCS Prelims. For revision, give special attention to Articles 32, 131, 136, 137, 141 and 143, the five writs, and the collegium system.